

UGEL-Tocache

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"



Resolución Directoral N° 001913

Tocache; 20 AGO 2019

Visto los documentos adjuntos;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Directoral N° 001876, de fecha 08 de agosto del 2019, nombra a la servidora Judith Jackeline GARAY PANDURO, como trabajador de servicio en la institución educativa N° 0430 "Simón Bolívar", Madre Mia, distrito de Nuevo Progreso, provincia de Tocache, a partir del 01 de agosto del 2019,

Que, con Opinión Legal N° 083-2019-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303/AJ, de fecha 20 de agosto del 2019, el Asesor Legal de la UGEL-Tocache, recomienda dejar sin efecto todo acto administrativo y de administración a favor de los servidores Maria Isabel PISCO AMASIFUEN, Judith Jackeline GARAY PANDURO, Horacio GUZMAN RENGIFO Y Jasmin Margarita TELLO VASQUEZ, por haber sido incorporado indebidamente al proceso de nombramiento,

Que, con Memorando N° 244-2019-GRSM-DRE/DO-UE303/UGA, de fecha 20 de agosto del 2019, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, autoriza dejar sin efecto la Resolución Resolución Directoral N° 001876, de fecha 08 de agosto del 2019, donde se nombra a la servidora Judith Jackeline GARAY PANDURO, como trabajador de servicio en la institución educativa N° 0430 "Simón Bolívar", Madre Mia, distrito de Nuevo Progreso, provincia de Tocache, a partir del 01.08.2019, por no reunir los requisitos contemplados en la norma técnica contenidas en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 075-2019-SERVIR/P,

Que, la Centésima Vigésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019, Ley N° 30879, excepcionalmente autorizó el nombramiento del personal administrativo contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, que a la fecha de su vigencia ocupe plaza orgánica presupuestada por un período no menor de tres (3) años consecutivos o cuatro (4) años alternados, previa verificación del cumplimiento de los perfiles establecidos por la normatividad pertinente para cada plaza, siempre que la entidad no haya aprobado su Cuadro de Puestos de la Entidad en el marco de la Ley N° 30057;

Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 075-2019-SERVIR/PE, de fecha 13 de junio del 2019, aprueba los lineamientos para el nombramiento de personal bajo el Decreto Legislativo N° 276, en mérito a dispositivo citado y en cumplimiento de la Ley de Presupuesto 2019,

Que, el procedimiento de nombramiento o de selección de etapas son preclusivas, es decir transcurrido el plazo o pasado el término señalado para la realización de un acto determinado se perderá la oportunidad de realizarlo en el ordenamiento administrativo este componente jurídico se encuentra regulado en el artículo 151.4 del TUO de la Ley N° 27444 que textualmente señala: la preclusión por el vencimiento de plazos administrativos opera en procedimientos trilaterales concurrenciales, y en aquellos que por existir dos o más administrados con intereses divergentes, deben asegurárselas tratamiento paritario,

En tal sentido, el haber trasgredido el principio de preclusión, con la incorporación indebida de aspirantes al finalizar el proceso de nombramiento, deviene este en nulidad del proceso conforme lo señala el literal 1 del artículo 10 del TUO de la Ley N° 27444, dado que se ha vulnerado un principio del procedimiento administrativo.



001913

Que, advirtiéndose que a la fecha se ha agotado los plazos se formalizaron el nombramiento de los postulantes que actuaron correctamente, es necesario aplicar lo establecido en el artículo 14.2.3 del TUO de la Ley N° 27444, la cual señala que el acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, considerando como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes o cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso del administrado procede la conservación del acto administrativo, la cual en concreto la exclusión de los cuatro postulantes indebidamente incorporados en el proceso de selección en ninguna forma afecta a los demás participantes dado que cada uno de ellos perseguía plazas independientes entre sí,

De conformidad con D.L. N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificada por la Ley N°26510, Ley N°25035, D.S.N°070-89-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1. **DEJAR SIN EFECTO** la Resolución Directoral N° 001876, de fecha 08 de agosto del 2019, donde se nombra a la servidora **Judith Jackeline GARAY PANDURO**, como trabajador de servicio en la institución educativa N° 0430 "Simón Bolívar", Madre Mia, distrito de Nuevo Progreso, provincia de Tocache, a partir del 01.08.2019, por no reunir los requisitos contemplados en la norma técnica contenidas en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 075-2019-SERVIR/P.

Regístrese y Comuníquese,



Econ. Darwin Cristian RODRIGUEZ VASQUEZ
DIRECTOR (ENCARGADO) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

DCRV/D(E)UGEL
DCRV/JO
KVSG/EA-I
Malu/TA